온율 (溫律)

국가법령정보센터 실시간 법령 MCP 연동 · 계약서 특약 안심 진단서

문서번호: ONYUL-2026-018609
진단일자: 2026년 11월 2일

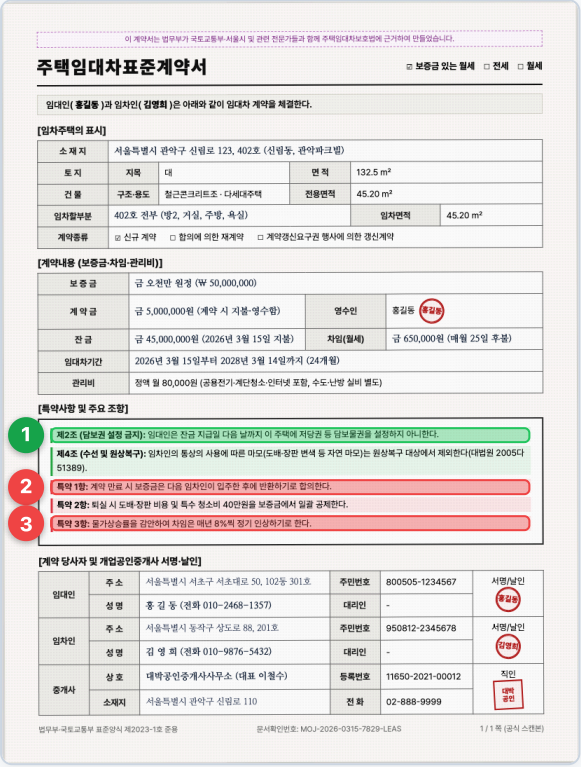
법무부·국토교통부 표준 주택임대차계약서 (보증부월세) 특약 정밀 진단 리포트

주택임대차보호법 제10조(강행규정) 및 대법원 표준 판례 대조 완료

종합 안심도
72점

위험 독소 조항	권리 보호 조항	법률 검토 기준	공식 날인 상태
2건	2건	주임법 제10조	검토 센터 확인

스캔 계약서 원본 조항별 핀포인트 하이라이트 시각화



이 계약서는 법무부가 국토교통부·서울시 및 관련 전문가들과 함께 주택임대차보호법에 근거하여 만들었습니다.

주택임대차표준계약서 ☑ 보증금 있는 월세 ☐ 전세 ☐ 월세

임대인(홍길동)과 임차인(김영희)은 아래와 같이 임대차 계약을 체결한다.

[임차주택의 표시]

소 재 지	서울특별시 관악구 신림로 123, 402호 (신림동, 관악파크빌)			
토 지	지목 대		면 적	132.5 m²
건 물	구조·용도 철근콘크리트조 · 다세대주택		전용면적	45.20 m²
임차할부분	402호 전부 (방2, 거실, 주방, 욕실)		임차면적	45.20 m²
계약종류	☑ 신규 계약 ☐ 합의에 의한 재계약 ☐ 계약갱신요구권 행사에 의한 갱신계약			

[계약내용 (보증금·차임·관리비)]

보 증 금	금 오천만 원정 (₩ 50,000,000)		
계 약 금	금 5,000,000원 (계약 시 지불·영수함)	영수인	홍길동 (홍길동)
잔 금	금 45,000,000원 (2026년 3월 15일 지불)	차임(월세)	금 650,000원 (매월 25일 후불)
임대차기간	2026년 3월 15일부터 2028년 3월 14일까지 (24개월)		
관리비	정액 월 80,000원 (공용전기·계단청소·인터넷 포함, 수도·난방 실비 별도)		

[특약사항 및 주요 조항]

1. **제2조 (담보권 설정 금지):** 임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다.
제4조 (수선 및 원상복구): 임차인의 통상의 사용에 따른 마모(도배·장판 변색 등 자연 마모)는 원상복구 대상에서 제외한다(대법원 2005다 51389).
2. **특약 1항:** 계약 만료 시 보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환하기로 합의한다.
특약 2항: 퇴실 시 도배·장판 비용 및 특수 청소비 40만원을 보증금에서 일괄 공제한다.
3. **특약 3항:** 물가상승률을 감안하여 차임은 매년 8%씩 정기 인상하기로 한다.

[계약 당사자 및 개업공인중개사 서명·날인]

임대인	주 소	서울특별시 서초구 서초대로 50, 102동 301호	주민번호	800505-1234567	서명/날인 (홍길동)
	성 명	홍 길 동 (전화 010-2468-1357)	대리인	-	
임차인	주 소	서울특별시 동작구 상도로 88, 201호	주민번호	950812-2345678	서명/날인 (김영희)
	성 명	김 영 희 (전화 010-9876-5432)	대리인	-	
중개사	상 호	대박공인중개사사무소 (대표 이철수)	등록번호	11650-2021-00012	직인 (대박 공인)
	소재지	서울특별시 관악구 신림로 110	전 화	02-888-9999	

법무부·국토교통부 표준양식 제2023-1호 준용 문서확인번호: MOJ-2026-0315-7829-LEAS 1 / 1 쪽 (공식 스캔본)

검출된 조항 위치 및 핵심 분석

1 제2조 담보권 설정 금지 (보호 조항)

"잔금 지급일 다음 날까지 담보물권을 설정하지 아니한다"

✔ 전입신고 익일 대항력 발생 전 보증금 순위 보장

2 특약 1항 보증금 반환 시기 부당 지연 (위험 독소)

"보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환한다"

✖ 주택임대차보호법 제10조(강행규정) 위반 무효

3 특약 3항 차임 법정 상한 초과 인상 (위험 독소)

"차임은 매년 8% 인상한다"

✖ 주택임대차보호법 제7조(차임증액청구 5% 상한) 위반 무효

※ 위 핀 번호는 좌측 스캔 원본의 형광펜 위치와 1:1로 일치합니다. 계약 체결 전 공인중개사에게 대안 특약으로 수정을 요청하시기 바랍니다.

온율 (溫律)

조항별 정밀 법률 대조표 및 공인중개사용 협상 대안 특약

문서번호: ONYUL-2026-018609

검출된 위험 독소 특약 및 수정 권장 대안 (2건)

[위험 #1] 보증금 반환 시기

수정 권고

계약서 원문: "특약 1항: 계약 만료 시 보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환하기로 합의한다."

위험 사유: 보증금 반환은 계약 종료와 동시에 이루어져야 하는 임대인의 당연한 법적 의무(동시이행)입니다. 이를 다음 세입자 입주 조건에 묶는 것은 세입자에게 무한 대기를 강요하는 불리한 특약입니다.
서명 시 피해: 다음 세입자가 몇 달 혹은 몇 년간 들어오지 않으면 보증금을 돌려받지 못해 새로 이사 갈 집의 잔금을 치르지 못하고, 전세대출 연체 이자 폭탄을 맞거나 새 계약금을 몰수당하게 됩니다.

공인중개사용 협상 권장 대체 특약:
"임대인은 계약 종료일에 임차인의 퇴거와 동시에 보증금 전액을 반환하며, 새 임차인의 입주 여부를 반환 조건으로 삼지 않는다."

[위험 #2] 차임·보증금 증액 한도

수정 권고

계약서 원문: "특약 3항: 물가상승률을 감안하여 차임은 매년 8%씩 정기 인상하기로 한다."

위험 사유: 주택임대차보호법 제7조는 임대료 증액 상한을 약정한 금액의 5% 이내로 엄격히 제한하며, 계약 후 1년 이내에는 증액을 금지하고 있습니다.
서명 시 피해: 매년 10% 등 집주인이 부르는 대로 과도한 주거비를 물어내야 하며, 감당하지 못할 경우 갑작스럽게 쫓겨나는 주거 불안에 시달리게 됩니다.

공인중개사용 협상 권장 대체 특약:
"차임과 보증금의 증액은 주택임대차보호법 제7조에 따라 약정한 금액의 20분의 1 이내로 하며, 계약 후 1년 안에는 증액하지 않는다."

확인된 권리 보호 조항 (2건)

[보호 #1] 잔금·전입 다음 날까지 근저당 설정 금지

정상 반영

계약서 원문: "제2조 (담보권 설정 금지): 임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다."

임차인의 법정 권리를 보호하는 표준 필수 조항이 계약서에 정상 반영되어 있습니다.

[보호 #2] 원상복구 범위

정상 반영

계약서 원문: "제4조 (수선 및 원상복구): 임차인의 통상의 사용에 따른 마모(도배·장판 변색 등 자연 마모)는 원상복구 대상에서 제외한다(대법원 2005다51389)."

임차인의 법정 권리를 보호하는 표준 필수 조항이 계약서에 정상 반영되어 있습니다.

법적 효력 안내 (주택임대차보호법 제10조 강행규정):
"본 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다."
계약서 특약란에 임차인에게 불리하게 기재된 조항은 서명 날인하더라도 법적으로 무효를 주장할 수 있으며, 상기 권장 대안 특약 문구로 공인중개사 및 임대인에게 변경을 요청하시기 바랍니다.